

पन्क्राउ पुर्जी, म्याद थप र प्रतिवादीको बयान

प्रस्तुतकर्ता

ध्रुवराज त्रिपाठी

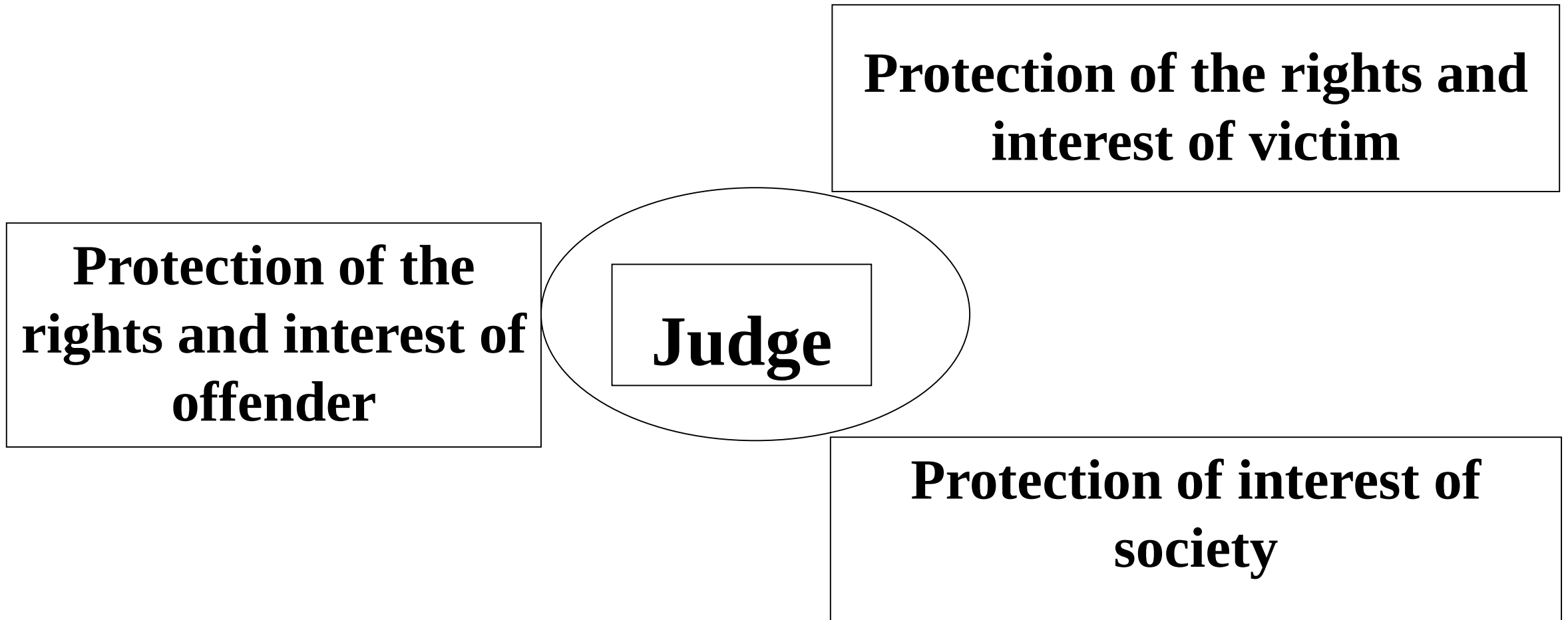
जिल्ला न्यायधीश

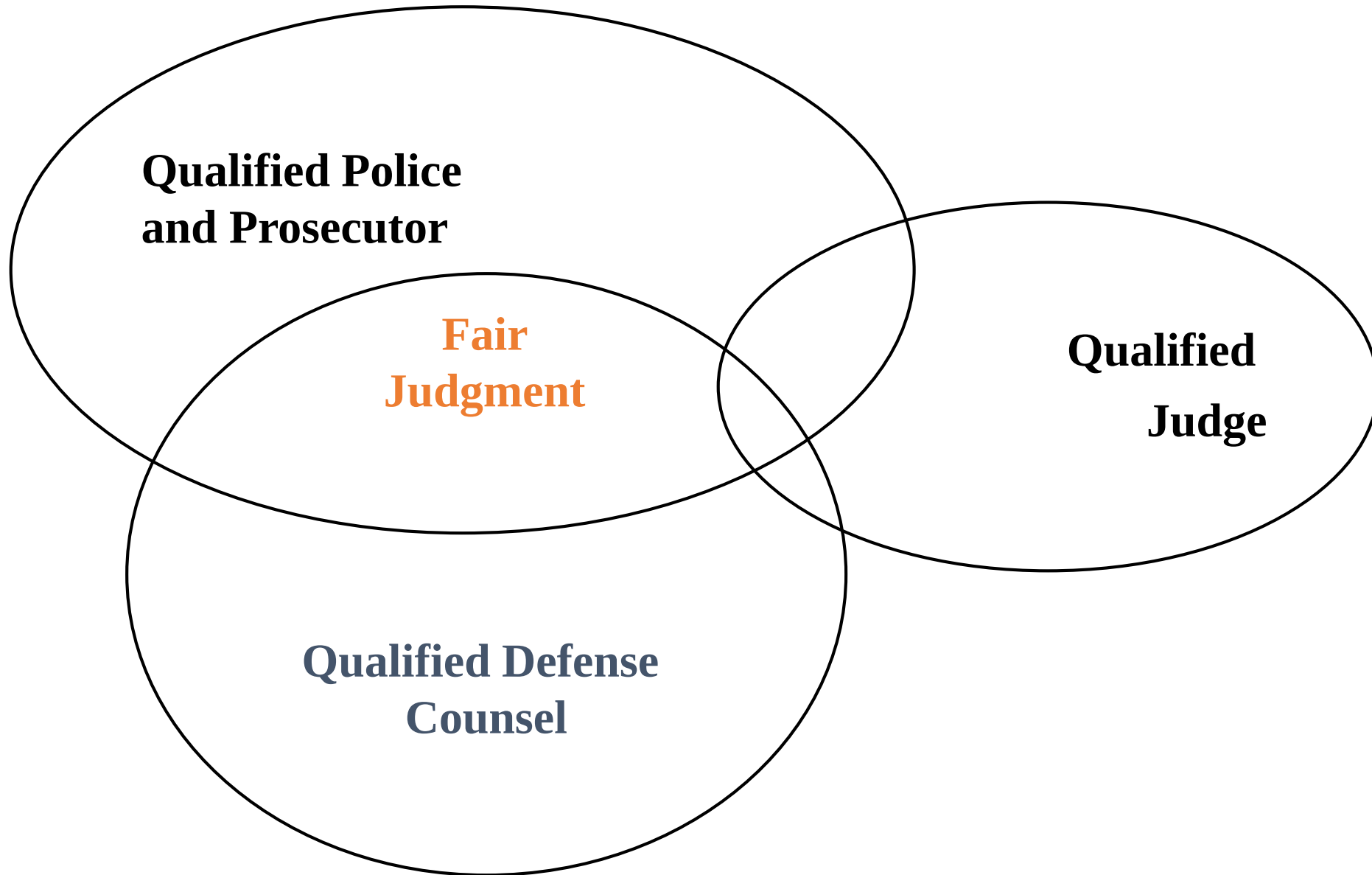
ललितपुर जिल्ला अदालत

प्रस्तुती भिन्न

- ❖ शैद्धान्तिक अवधारणा
- ❖ संबैधानिक व्यवस्था
- ❖ कानूनी व्यवस्था
- ❖ व्यावहारिक समस्या र छलफल
- ❖ समस्या र चुनौती

..





शैद्धान्तिक अवधारणा

पक्राउ पूर्जा

- ❖ कानूनी प्रक्रिया बिना गिरफ्तारी निषेध
- ❖ न्यायिक स्वीकृति
- ❖ पक्राउ अनुमति बिना पक्राउ र समर्थन
- ❖ पक्राउ गर्न अदालतबाट दिइने लिखित आदेश
- ❖ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण र अपराध नियन्त्रण बिचको सन्तुलन सुनिश्चित
- ❖ यो अपवाद होइन समान्य नियम हो

म्याद थप

- ❖ अनुसन्धान पुरा गर्न अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न लिइने अनुमति
- ❖ राज्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारबीच सन्तुलन कायम राख्छ
- ❖ म्याद थपको लागी स्पष्ट कानूनी आधार हुनु पर्ने
- ❖ अनुसन्धानको लागी अनिवार्य भएमा मात्र
- ❖ समयको सिमाबद्धता
- ❖ अनिश्चितकालिन हिरासत निषेध
- ❖ न्यायिक निगरानी
- ❖ मानव अधिकारको संरक्षण, यातना, अमानवीय व्यवहार निषेध
- ❖ अधिकार होइन, न्यायिक विवेकको विषय

बयान

- ❖ अदालत समक्ष दिइने कथन
- ❖ डर त्रास बिना स्वेच्छिकतामा आधारीत हुन्छ
- ❖ आफ्नो बिरुद्ध बोल्न दबाब नदिइने
- ❖ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बयान हुने
- ❖ स्वच्छ सुनुवाईमा आधारीत
- ❖ प्रतिवादीले आफू बिरुद्ध लागेको अभियोगको सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्ने र प्रमाण पेश गर्ने अवसर
- ❖ बयान सत्य खोज्ने साधन हो दबाबको उपकरण होइन

समग्रमा पक्राउ पुर्जी, म्याद थप र बयान

- ❖ Fair Trial
- ❖ Due process of law
- ❖ Rule of law
- ❖ Natural justice
- ❖ Human right protection

संबैधानिक व्यवस्था

- ❖ सम्मानपूर्वक बाँचन पाउने हक: (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाँचन पाउने हक हुनेछ। (धारा-१६)
- ❖ स्वतन्त्रताको हक (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई बैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन। (धारा-१७)
- ❖ न्याय सम्बन्धी हक: धारा-२० (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पुक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नैदिई थुनामा राखिने छैन।

- ❖ पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून ब्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून ब्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ ।
- ❖ पक्राउ गरीएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।

- ❖ प्रत्येक व्यक्ति लाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
- ❖ प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ ।
- ❖ यातना विरुद्धको हक (धारा २२) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरीने छैन ।
- ❖ प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । (धारा-३९को उपधारा-८)

પત્રકાત પુર્જી સમ્બન્ધમા ભાકા કાનૂની વ્યવસ્થા

- ❖ પત્રકાત પુર્જી જારી ગર્ને અનુમતિ
- ❖ જરૂરી પત્રકાત પુર્જી ર સ્વીકૃતી
- ❖ અભિયોગ ઢાયર ભાપછી અઢાલતવાટ જારી હુને પત્રકાત પુર્જી

पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति (मु. फौ. का. सं. २०७४ को दफा ९)

- ❖ कुनै ब्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । -दफा ९(२)
- ❖ उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा र पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । -दफा ९(३)
- ❖ पक्राउ अनुमतिको आदेश पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन ।

जरूरी पत्राउ पुर्जी र स्वीकृती

❖ कसर गर्ने ब्यक्ति तत्काल पत्राउ नभएमा त्यस्तो ब्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दूसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई तत्कालै जरूरी पत्राउ पुर्जी जारी गरी पत्राउ गरी स्वीकृतिको लागी पत्राउ परैको ब्यक्ति सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । -दफा ९(६)

❖ उपदफा (६) बमोजिम जरूरी पत्राउ पुर्जी जारी गरी कने ब्यक्ति पत्राउ भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी त्यस्तो कसरसँग सम्बन्धित अन्य अनुसन्धान सम्बन्धी कारवाही गर्न सकिने छैन । -दफा ९(७)

पक्राउ पूर्जीको लागी अनुमति प्रदान गर्दा

- ❖ प्रचलित कानून बमोजिमको कसूर गरेको अवस्था
- ❖ कसूर गरेको खुल्ने आधार प्रमाण
- ❖ पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको स्पष्ट पहिचान खुल्ने विवरण
- ❖ जाहेरी दरखास्त लगायतका प्रमाण संलग्न गर्नु पर्ने
- ❖ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्ने विषयलाई सामान्य र जरुरी पक्राउ पूर्जीलाई अपवादको रुपमा लिनु पर्दछ ।
- ❖ अनुसन्धानको लागी पक्राउ गर्नु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण

अदालतबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जी

- ❖ अभियोगपत्र अदालतमा दायर भए पछि फरार प्रतिवादीको हकमा
- ❖ ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी हुने
- ❖ अनुसन्धान गर्ने प्रहरी निकाय मार्फत पठाईने र पक्राउ नपरेमा पक्राउ पुर्जी तामेल हुने
- ❖ स्वयं अदालतले पनि पठाउन सक्ने
- ❖ जघन्य र गम्भिर कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने
- ❖ अन्यमा समाह्वान जारी हुने
- ❖ पक्राउ नपरे, पक्राउ पुर्जी तामेल नभएमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकासन गर्न सकिने

म्याद थप (दफा-१४)

- ❖ बाटोका म्याद बाहेक पुक्राउ परेको चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने
- ❖ हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागी अनुसन्धान अधिकारीले आधार र कारण खुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमति माग्नु पर्ने
- ❖ विशेष ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा सोही बमोजिम हुने
- ❖ सो बाहेक सामान्य ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा २५ दिन सम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने
- ❖ दफा १४ को उपदफा ७ को हकमा थप १५ दिन हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने

हिरासतमा राख्न मिल्ने अधिकतम अवधी

- ❖ मलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमजिम **२५ दिन**
- ❖ ऐ. को दफा १४(७) बमोजिम **थप १५ दिन**
- ❖ संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १४मा पटक पटक गरी **६० दिन**
- ❖ लागू औषध(नियन्त्रण)ऐन, २०३३ को दफा २२(ग)- एक पटकमा **१ महिनामा** नबढाई बढीमा **९० दिन**
- ❖ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २४कै(३)-एकै पटक वा पटक पटक गरी **४५ दिन**

- ❖ बालबालिका संबन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१(७)- एक पटकमा ५ दिनमा नबढने गरी बढीमा २१ दिन
- ❖ बैङ्किङ कसूर तथा सजाँय ऐन, २०६४ को दफा १९(४)-एक पटकमा ७ दिनमा नबढने गरी बढीमा ६० दिन
- ❖ वन ऐन, २०७६ को दफा ५८(६) पटक पटक गरी बढीमा २५ दिन सम्म
- ❖ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३१(४)-एकै पटक वा पटक पटक गरी ३० दिनमा नबढने गरी बढीमा ६ महिना सम्म
- ❖ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३- एक पटकमा १५ दिनमा नबढाई बढीमा ९० दिन सम्म

મ્યાદ થપ કિન

- ❖ કસુરદાર ભાગન ઉમ્કન સકને
- ❖ પ્રમાણ લોપ વા નાસ ગર્ન સકને
- ❖ પિડિત ઉપર થપ પિડા પુન્યાઉન સકને
- ❖ સમાજમા ત્રાસ પૈલાઉન સકને
- ❖ ન્યાયીક કાર્યમા અસહજતા લ્યાઉન સકને
- ❖ પ્રમાણ સંકલનમા અવરોધ ગર્ન સકને
- ❖ સમાજમા બિગ્રહ લ્યાઉન સકને

म्याद थपमा बिचार पुन्याउनु पर्ने कुराहरु

- ❖ जाहेरी दरखास्त, प्रतिवेदन लगायतका कागजहरु
- ❖ वारदात मिति, स्थान
- ❖ गैर कानूनी कार्य(कसूरजन्य कार्य) हो वा होईन
- ❖ खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का
- ❖ पीडितको नाम, उमेर, ठगाना स्पष्ट छ छैन
- ❖ प्रतिवादी उपस्थित गराएको छ छैन

- ❖ ल्याउन सकिने दशीको सामान हेर्नु पर्ने
- ❖ दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा बयान गराएको छु छैन
- ❖ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन तथा घाँ केश फाराम
- ❖ अभियुक्तको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन
- ❖ के कामको लागी म्याद थप मागिएको हो खुलेको हुनु पर्ने
- ❖ नाबालकको हकमा उमेर खुल्ने कागज वा उमेर परिक्षण प्रतिवेदन

- ❖ म्याद थपको क्रममा प्रतिवादीको नाम थर ठेगाना सोधने र कुनै समस्या छु छैन भनि संवाद गर्नु राम्रो हुन्छ
- ❖ प्रतिवादीलाई हुने सजाँय भन्दा बढी अवधि हिरासतमा राख्नु हुदैन
- ❖ शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको भए सो सम्बन्धमा सोधने र घाउ चोटको जाँच गराई पाउ भनि निवेदन दिए जाँचको लागी पठाउने
- ❖ अनुसन्धान प्रयोजनको लागी कुन कुन कामको लागी म्याद थप गर्ने हो सो स्पष्ट खुलाउनु पर्ने

- ❖ महिला, बृद्ध, जेष्ठ नागरीक, फरक क्षमताका ब्यक्तिको हकमा ध्यान दिने
- ❖ भाषाको समस्या भए दोभाषेको व्यवस्थापन गर्न लगाउने
- ❖ सम्भव भएमा प्रतिवादीहरु सँग घटना वारदातको सम्बन्धमा आवश्यक संवाद गर्ने
- ❖ प्रतिवादीको कानून ब्यवसायीहरुले बहस गरेमा सो समेत सुनी म्याद थप हुने नहुने सम्बन्धमा आदेश गर्ने

म्याद थपको क्रममा अभियुक्त संग वार्ता र व्यवहार

- ❖ बोली बचन राम्रो गर्नु पर्ने
- ❖ पक्राउ किन कहाँ र कहिले भएको
- ❖ स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ
- ❖ पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी दिए नदिएको
- ❖ स्वास्थ्य परिक्षण सरसफाईको अवस्था
- ❖ आफन्तसँग भेट भएको वा नभएको
- ❖ अभियुक्तले केही कुरा भन्न चाहेमा ध्यान पुर्बक सुन्ने
- ❖ बिरामी भए उपचारको व्यवस्था गराउन आदेश दिने
- ❖ अन्य कुनै समस्या भए

म्याद थपको क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याहरू

- ❖ बिगतका अनुभव
- ❖ इजलासले ट्याकल गर्नु पर्ने कुरा
- ❖ उच्च राजनितिक ब्यक्तिहरूको मुद्दामा
- ❖ नाबालक रहेको मुद्दामा
- ❖ जेष्ठ नागरीक प्रतिवादी रहेको मुद्दा
- ❖ भिडभाडमा पक्राउ पूर्जी र म्याद थप ल्याउने अवस्था
- ❖ आर्थिक अपराध सँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ अनुमति र म्याद थप
- ❖ म्याद थप सँग आउने CDR र कल डिटेलस हरू
- ❖ धेरै कानून ब्यवसायीहरूले बहस गर्ने अवस्था रहेमा

❖ “अनुसन्धानको लागी पत्राउ परेको ब्यक्तिलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्नु पर्ने आधार र कारण खुलाई अनुमति माग गर्नु पर्ने र मार्ग गरीएको आधार र कारण सन्तोषजनक भए नभएको बिचार गरेर मात्र थुनामा राखि तहकिकात गर्न अनुमति दिनु पर्ने” (मुक्तिनारायण प्रधानको हकमा उपेन्द्र कुमार प्रधान बि. गृह मन्त्रालय)

प्रतिवादीको बयान

- ❖ अनुसन्धानको बयान
- ❖ अदालतको बयान
- ❖ ततिम्बा बयान

अनुसन्धानको बयान(दफा १७)

- ❖ अनुसूची-१ र २ अन्तर्गतका कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिल समक्ष अभियुक्तको बयान लिनेछ ।
- ❖ बयान लिँदा कसुरको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक कुरा सोध्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुने ।

अदालतको बयान

- ❖ International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
(नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अनुबन्ध)
- ❖ स्वेच्छाचारीरूपले पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्न नपाईने
- ❖ गैरकानूनी पक्राउ परी थुनामा रहेकालाई क्षतिपूर्ति
- ❖ दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष
- ❖ वुझ्ने भाषामा जानकारी पाउने/प्रतिरक्षाका लागि समय /
कानून ब्यवसायी संग परामर्स

- Miranda Vs Arizona Case (US SC 1966)
- कानून व्यवसायी राख्ने अवसर नदिएको भन्ने सवाल
- चुप लाग्ने अधिकार
- Right to Council को अधिकार

बयानको तयारी

- प्रतिवादी आफै वा अभियोगसाथ वा पक्राउ भै आएमा सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्ने,
- निवेदन, अभियोग दर्ता भए नभएको हेर्नुपर्ने,
- सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गर्ने (छिनुवा तथा विचाराधिन),
- वन्द इजलासबाट हेर्नुपर्ने हो वा खुला इजलासबाट हो सो यकिन गर्ने
- प्रतिवादीको नाम, थर भिड्छ वा भिड्दैन,
- बयान सुरु नभएसम्म सुरक्षाकर्मी को जिम्मा लगाउने

- ❖ પ્રતિવાદી અશક્ત વા વિરામી ભણ સુવિધા હુને ઠાઁમા રાખ્ર લગાઁને,
- ❖ વયાન ગર્ને પ્રતિવાદીલાર્ડ અન્ય મુદ્દામા કૈદ જરિવાના છ્ર વા છૈન મિડાઁને,
- ❖ સરકારી વકિલલાર્ડ સુચના દિને,
- ❖ કાનૂન બ્યવસાયીસંગ સલ્લાહ ગર્ને વ્યવસ્થા મિલાર્ડ દિને,

बयान

- ❖ परिचय खण्ड
- ❖ तथ्य खण्ड
- ❖ अभियोगदावी
- ❖ प्रतिवादीको साक्षी प्रमाण
- ❖ भन्न बाँकी केही भए

❖ प्रतिवादीको नाम, थर, वतन, उमेर, पेशा, बाबुको नाम, थर, परिवार संख्या, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, पेशा व्यवसाय

❖ विदेशी भए राहदानी अथवा प्रवेशाज्ञा(भिसा) नम्बर, आधार कार्ड खुलाउन लगाउने, नेपाल आउनुको कारण समेत सोध्ने

❖ अदालतमा उपस्थित हुनुको कारण के हो, थाहा छ?

❖ प्रतिवादी उपर लागेको अभियोगका सबै कागज सुनाई, मतलब सम्झाई सो अनुसारको कार्य गरेको हो वा होइन सोध्ने



- ❖ किटानी जाहेरी/ पोल गर्नुपर्ने कारण के हो?
- ❖ अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको वयानको वारेमा सोध्ने
- ❖ कसुर स्विकारे:-किन, कहिले, के कारणले, को को भै गरेका हो?
- ❖ इन्कारी भए:- दोषारोपण गरिनुको कारण के, हो?
निर्दोषिताको प्रमाण खुलाउन लगाउने।
- ❖ दसी बरामद भएको भए सो सनाखत सम्बन्धी प्रश्न सोध्नु पर्ने

- ❖ पिडित पक्षसंग निजको कुनै नाता सम्बन्ध छ वा छैन भए सो व्यहोरा खुलाउन लगाउने।
- ❖ सबुद प्रमाण के छ?
- ❖ यस अगाडी फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको छ छैन?
- ❖ अरु केही भन्ने बाँकी छ की
- ❖ वयान पढी सुनाईन्छ, कसो भयो?

वयान गर्दा

- ❖ वयान गर्दा गर्दै:- वेहोस भएमा, भागेमा के गर्ने?
- ❖ चुप लाग्छु भन्यो तर प्रमाण पेश गर्छु भन्यो, पाउनेकी नपाउने?
- ❖ वयान गर्न आउनेको नाम नभिडेमा के गर्ने?
- ❖ फरार प्रतिवादी का.व्य. मार्फत उपस्थित भए निवेदन दर्ता गराए, इजलाशमा उपस्थित भए तर सौचालय जाने वहानामा भागे, फेला परेनन् के गर्ने?
- ❖ नेपाली भाषा नबुझ्ने भए के गर्ने
- ❖ वयान प्रमाणित गर्न ल्याए र नभिडे के गर्ने
- ❖ वोल्न असमर्थ व्यक्तिको हकमा कसरी वयान लिने
- ❖ वयान गर्न आउने साबालक भनेर ल्याईन्छ? तर अदालतमा नाबालक देखिए के गर्ने?

पीडितको बयान प्रमाणित

- ❖ पीडित आफैले उजुरी दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउन निजलाई तुरुन्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने
- ❖ बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि र सो बयान संग सम्बन्धित कसूरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भए पनि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले बयान निजलाई पढी बाची सुनाई निजले भने बमोजिम लेखिएको भए सो ब्यहोरा र भने बमोजिम नभएमा के कति फरक छ सो ब्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरी दिनु पर्नेछ । (मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा भएको कानूनी ब्यवस्था)

ततिम्बा वयान

- ❖ पहिला वयान गर्दा नवुझि नहुने तर वुझ्न छुट भएका कराहरुका वारेमा थप वयान गराई खुलाउनुने ततिम्बा वयान हो ।
- ❖ ततिम्बा वयान गराउँदा पहिले वयान भैसकेको भनि शिर व्यहोरामा उल्लेख गरी थप कुरा वुझ्न आवश्यक परेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्ने,
- ❖ यसरी ततिम्बा वयान गराउदा पहिलेका कुरा खण्डन गर्ने र तथ्यमा फरक पर्ने गरी गराउन नहुने ।

समस्याहरू

- म्याद थप माग्दा आधार कारण खुलाउने नगरीने
- जरूरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग हुने गरेको
- पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ नपरे सम्म गोप्य राख्नु पर्नेमा सो हुने नगरेको
- कानून बमोजिम हिरासतमा राख्न मिल्ने पुरै अवधी हिरासतमा राख्ने अभ्यास
- अलग अलग प्रतिवादीको बयान एउटै Format मा हुनु,
- सोधिनु पर्ने सवालहरू नसोधिनु,
- सावीती भै सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुट नहुनु,
- दनियावादी प्रकृतिको आर्थिक बिषयमा पक्राउ अनुमति माग्ने संख्या बढदै गएको
- कतिपय मुद्दामा दोस्रो पटक म्याद थपमा आउदा पनि प्रतिवादीको बयान नगराई ल्याउने गरीएको

छलफल.....

कुनै जिज्ञाशा भए.....?????????